



KESEPAKATAN PERDAMAIAN
DALAM PERKARA NOMOR 70/Pdt.G/2026/PN Sda

Pada hari ini Sabtu, tanggal 18 April 2026 bertempat di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Sda dengan para pihak sebagai berikut:

- I. Hajjah Pudji Lestari, SE, MM, SH, MH lahir di Trenggalek, tanggal 30 April 1960, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan, 3578027004600001, yang bertempat tinggal di Sidosermo II Kav 324, RT/RW.002/007, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
- II. Para ahli waris dari almarhumah Irnaini Achnah :
 1. Muchammad Bashori, Umur 74 tahun, Lahir di Sidoarjo pada 11 Nopember 1952 Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Karyawan Swasta alamat, Desa Prasung RT.006, RW. 003 Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Nomor Induk Kependudukan/NIK 351515111520002 selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT I;
 2. Khoirun Nisa SE, Umur 49 tahun, Lahir di Sidoarjo pada 16 September 1977 Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Guru, alamat Desa Prasung RT.008, RW. 003 Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Nomor Induk Kependudukan/NIK 3515155609770004 selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT II;
 3. Wahibul Kirom, Umur 47 tahun, Lahir di Sidoarjo pada 01 Agustus 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Karyawan, alamat, Desa Prasung, RT.006, RW.003 Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo Nomor Induk Kependudukan/NIK 5315150108790006 selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT III;
 4. Qurrotu Ayun, Umur 43 tahun, Lahir di Sidoarjo pada 07 September 1983 Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Tambak Sumur RT.006, RW. 003 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor Induk Kependudukan/NIK 3515154709830004 selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT IV;

Selanjutnya TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV secara bersama-sama di sebut sebagai PARA TERGUGAT;
PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Halaman 1 dari 14 Putusan Akta Perdamaian Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Sda



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PENGGUGAT adalah pembeli dari bidang tanah (dari almarhumah Irnaini Achnah yang merupakan ahli waris dari almarhum Iksan) yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, dan setempat dikenal dengan sebutan Jl.Raya Lingkar Timur, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dengan alas hak berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor 1/Agr/008/XI/101/III/, tanggal 19 September 1964, Nomor Urut 44 atas nama Iksan, seluas 2.955 Ha / 29.955 M2, setempat dikenal dengan nama Jl. Raya Lingkar Timur, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Moekti Surat Keputusan kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor 1/Agr/008/XI/101/III/, tanggal 19 September 1964 Nomor Urut 45 Luas 2 Ha

Sebelah Timur : Tambak Warga Desa Gebang

Sebelah Selatan : Tanah Tambak atas nama H.Djen Bin Oemar, SHM No. 28

Sebelah Barat : Jl. Lingkar Timur Sidoarjo

Bahwa almarhumah Irnaini Achnah semasa hidupnya pada tanggal 12 Oktober 2015, telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB di hadapan Notaris Sutan Rachman, SH, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 01 Perjanjian Pengikatan Jual Beli/ PPJB tanggal 12 Oktober 2015 (selanjutnya disebut Akta PPJB) Bahwa berdasarkan Pasal 1 (satu) Akta PPJB ini dinyatakan harga jual yang disepakati adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan pada pasal 2 (dua) dinyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan dengan 2 (dua) tahap pembayaran, pembayaran pertama sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan setelah kelengkapan berkas pengajuan serifikasi tanah tersebut secara lengkap sudah diterima oleh PENGGUGAT dari Pihak almarhumah Irnaini Achnah dan pembayaran kedua sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada almarhumah Irnaini Achnah, setelah sertifikat hak atas tanah tersebut selesai pengurusannya pada BPN Sidoarjo dan diterima oleh PENGGUGAT dari Almarhumah Irnaini Achnah.

- b. Bahwa PARA TERGUGAT adalah ahli waris dari almarhumah Irnaini Achnah yang merupakan ahli waris dari almarhum Iksan Pemilik Bidang tanah sebagaimana tersebut pada huruf "a diatas.
- c. Bahwa di dalam Akta PPJB Pasal 9 (Sembilan) tersebut diatas, dinyatakan bahwa

"Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya kedua atau salah satu

Halaman 2 dari 14 Putusan Akta Perdamaian Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Sda



- pihak akan tetapi turun temurun dan harus di penuhi oleh ahli waris masing-masing pihak”.
- d. Bahwa di dalam Akta PPJB Pasal 6 (enam) dinyatakan “bahwa Pihak Kesatu dalam hal ini almarhumah Irnaini Achnah menjamin bahwa tanah dan rumah serta segala sesuatu yang berdiri serta tanaman diatasnya tersebut adalah haknya,tidak dijaminakan secara bagaimanapun dan tidak diberati dengan beban-beban apapun, tidak terikat dalam suatu perjanjian dengan pihak lain serta bebas dari segala perkara dan sitaan,sehingga pihak kedua dalam hal ini PENGGUGAT tidak akan mendapat gangguan dan/atau rintangan dari siapapun mengenai hal tersebut”.
- e. Bahwa bersamaan dengan di tandatanganinya PPJB diatas, dibuat juga kuasa untuk menjual tanah tersebut dari almarhumah Irnaini Achnah kepada PENGGUGAT dan tertuang dalam Akta Kuasa Untuk menjual Nomor 02 tanggal 12 Oktober 2015.
- f. Bahwa sebelum dilakukan pelunasan dan sertifikasi untuk memenuhi syarat peralihan hak atas tanah tersebut di hadapan PPAT,ternyata Bidang tanah tersebut diatas bermasalah karena fisiknya dikuasai oleh pihak lain,dalam hal ini para ahli waris dari alm Zen Umar, sehingga PENGGUGAT belum bisa melakukan pelunasan terhadap bidang tanah tersebut karena proses sertifikatnya masih tertunda dikarenakan adanya perkara gugat menggugat antar almarhumah Irnaini Achnah dengan pihak yang menguasai bidang tanah tersebut dari tahun 2015 sampai dengan almarhumah Irnaini Achnah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016, di Desa Prasung Kecamatan Buduran sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.474/60/404.7.3.10/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Prasung M.Syafi'i,S.A.P, belum selesai juga proses gugat menggugat di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan kemudian proses hukum tersebut dilanjutkan oleh ahli waris almarhumah Irnaini Achnah dalam hal ini PARA TERGUGAT.
- g. Bahwa sebagai Pembeli yang sudah menandatangani PPJB sebagaimana tersebut diatas, dan sekaligus untuk mempertahankan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB PENGGUGAT telah membantu PARA TERGUGAT membiayai seluruh Perkara Gugat Menggugat Objek Perkara yakni bidang tanah dalam perkara a quo antara PARA TERGUGAT melawan Para Ahli Waris dari alm Zen Umar yang menguasai objek perkara bahkan sampai adanya Putusan PN yang berkekuatan hukum tetap/inkracht serta dikeluarkannya Penetapan Eksekusi No.18/Eks2019/PN sda.oleh PN Sidoarjo dan untuk biaya pengosongan/Eksekusi Rill juga sudah dibayarkan sepenuhnya oleh

Halaman 3 dari 14 Putusan Akta Perdamaian Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT

- h. Bahwa sebagai Pembeli yang beritikad baik, dalam hal ini PENGGUGAT ingin melakukan pelunasan atas bidang tanah tersebut begitu permasalahan atau sengketa atas tanah tersebut telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah menyatakan bahwa PARA TERGUGAT selaku ahli waris dari almarhumah Irnaini Achnah adalah pemilik sah dari bidang tanah tersebut, namun PARA TERGUGAT tidak mau melanjutkan proses jual beli dengan membuat AJB dihadapan PPAT dengan dalil sudah melakukan perdamaian dengan Pihak Para Ahli Waris dari Umar Zen
- i. Bahwa PARA TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya Marulitua Harianja & Partner mengirimkan Surat No.017/MHP-Som/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024 kepada PENGGUGAT, perihal Pembatalan Akta PPJB tersebut dengan alasan antara lain tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan tanggung jawab PARA TERGUGAT terkait dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut
- j. Bahwa pada tanggal 26 September 2024, PARA TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kembali kepada PENGGUGAT Surat No.021/MPH SPP.PPJB /IX/2024, perihal Surat Penegasan Terhadap Pembatalan PPJB yang Merupakan tindak lanjut dari Surat No.017/MHP-Som/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024, perihal Pembatalan PPJB, yang intinya meminta agar PENGGUGAT menghitung semua uang tanda jadi/DP dan semua biaya yang telah dikeluarkan selama Pengurusan Perkara, dimana PARA TERGUGAT akan melakukan pergantian untuk itu, dengan alasan bahwa PARA TERGUGAT akan segera melakukan perdamaian dengan Para Termohon eksekusi yaitu Para Ahli Waris Zen Umar yang sebelumnya menguasai tanah objek Jual Beli dan yang menyebabkan terjadinya perkara gugat menggugat dengan almarhumah Irnaini Achnah dan PARA TERGUGAT,
- k. Bahwa karena adanya Surat Pembatalan atas PPJB dari Para Ahli Waris almarhumah Irnaini Achnah dalam hal ini PARA TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya dari kantor Hukum Indri & Partners Advocate & Legal Consultant melayangkan Surat No.018/IP.SI/Pdt.PL/VII /2025, tanggal 15 Agustus 2025 perihal Somasi/Konfirmasi dan Klarifikasi Penyelesaian bidang tanah seluas 2,955 Ha /29.955 M2 sebagaimana tersebut diatas yang menjadi objek jual beli kepada PARA TERGUGAT, yang intinya menjelaskan kembali bahwa AKTA PPJB yang sudah dibuat dan di tandatangani oleh PENGGUGAT dan almarhumah Irnaini Achnah secara hukum sah, dan tidak bisa dibatalkan sepihak oleh PARA TERGUGAT, selain itu PENGGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik dalam hal ini sudah memenuhi kewajibannya membayar uang muka atas objek yang di perjanjikan

Halaman 4 dari 14 Putusan Akta Perdamaian Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- l. Bahwa masih terkait dengan Surat Pembatalan PPJB yang dilayangkan Para TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT sebagai pembeli yang beritikad baik mengirimkan Surat Undangan Musyawarah No.018A/P.UM/Pdt.PL/IX/2026 tanggal 17 September 2025 kepada Para ahli waris/PARA TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya yang intinya mengundang PARA TERGUGAT juga Kuasa Hukumnya untuk melakukan musyawarah terkait penyelesaian dan tindak lanjut dari AKTA PPJB yang sudah di buat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan almarhum Irnaini Achmah.
- m. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 bertempat di Coffe Shop Lantai 8/Restoran Best Western Papilio Hotel Surabaya Jl Ahmad Yani No.176-178 Surabaya dilakukan musyawarah antara PARA TERGUGAT dalam hal ini dihadiri oleh Khoirun Nisa beserta suami (Feri Kuswanto) dan M.Bashori selaku suami dari almarhumah Irnaini Achmah beserta kuasa hukumnya dan PENGGUGAT (dan Suami/Hartono) beserta kuasa hukumnya. Bahwa dari musyawarah/perundingan pada saat itu dihasilkan kesepakatan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT yang intinya para pihak sepakat untuk meneruskan PPJB berdasarkan Akta No.01 Perjanjian Pengikatan Jual beli tanggal 12 Oktober 2015 dengan catatan bahwa Para Ahli Waris/PARA TERGUGAT akan menyampaikan tambahan/konversi yang wajar mengenai harga jual tanah objek jual beli, dan PARA TERGUGAT minta waktu satu minggu setelah hari dilakukannya musyawarah ini untuk melakukan perundingan dengan ahli waris lainnya mengenai berapa nilai tambahan harga jual dari objek jual beli tersebut, dan apabila sudah dicapai nilainya maka PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT akan melanjutkan proses Akta Jual Beli/AJB dan PENGGUGAT akan melakukan penyelesaian pembayaran atas objek jual beli tersebut
- n. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2025 Kuasa Hukum PARA TERGUGAT mengirimkan Surat Pengajuan Tambahan Harga atas jual beli berdasarkan AKTA PPJB sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dari nilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam AKTA PPJB, dengan dalil karena prosesnya sudah lama dan atas objek jual beli ada kenaikan harga.
- o. Bahwa atas pengajuan tambahan harga yang telah diajukan dan disampaikan oleh PARA TERGUGAT/Para Ahli aris almarhumah Irnaini Achmah itu, PENGGUGAT bersedia memberikan kepada para ahli waris dengan tambahan harga sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sehingga harga jual objek

Halaman 5 dari 14 Putusan Akta Perdamaian Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Sda



jual beli dan yang harus dibayarkan oleh PENGUGAT kepada para ahli waris/PARA TERGUGAT totalnya sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) di kurangi dengan pembayaran uang Muka/DP sebesar Rp.662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.5.337.500.000,- (lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- p. Bahwa PARA TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya sempat meminta lagi tambahan harga jual sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari nilai kompensasi atau tambahan harga jual yang diberikan oleh PENGUGAT sehingga total harga jual yang di inginkan PARA TERGUGAT atas tanah sebagaimana tersebut diatas menjadi Rp.7.000.000.000,-(tujuh miliar rupiah) hal. tersebut disampaikan langsung kepada Kuasa Hukum PENGUGAT pada pertemuan antara Kuasa Hukum PARA TERGUGAT dengan Kuasa Hukum PENGUGAT pada tanggal 09 Oktober 2024 di Rawamangun Jakarta Timur dan pada kesempatan itu juga Kuasa Hukum PARA TERGUGAT menyampaikan telah dilakukan perdamaian antara PARA TERGUGAT dengan PIHAK PARA AHLI WARIS dari ZEN UMAR dan Kuasa Hukum dari PARA TERGUGAT, sebagai tindak lanjut Perdamaian dibawah tangan tersebut Kuasa Hukum PARA TERGUGAT juga menyampaikan data-data/surat-surat mengenai perubahan posisi dan letak dari tanah objek Jual Beli, tidak lagi sebagaimana yang teruang dalam putusan PN yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak sesuai dengan putusan eksekusi atas objek bidang tanah tersebut.
- q. Bahwa menanggapi permintaan PARA TERGUGAT mengenai tambahan harga jual dan perubahan data fisik dari bidang tanah sebagaimana huruf "p" diatas, PENGUGAT mengirimkan surat kepada PARA TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya, Surat No.081E/IP.SI/Pdt.PL/XI/2025, tanggal 28 November 2025, yang intinya tetap menegaskan bahwa PENGUGAT tetap akan memberikan tambahan harga/kompensasi sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah), sehingga harga jual menjadi sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) dan telah dilakukan pembayaran uang muka/DP Rp.662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), yang sudah diterima oleh almarhumah Irnaini Achnah, M.Basori maupun para ahli waris lainnya. Dan PENGUGAT juga menegaskan bahwa terkait dengan perdamaian yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan Para Ahli Waris ZEN UMAR adalah hal yang berbeda dengan Akta PPJB yang telah disepakati dan ditandatangani dihadapan Notaris/Pejabat Publik oleh Almarhumah Irnaini Achnah dengan PENGUGAT dan bukan tanggung jawab PENGUGAT untuk menanggung

Halaman 6 dari 14 Putusan Akta Perdamaian Nomor 70/Pdt.G/2026/PN



- konsekuensinya dan termasuk perubahan-perubahannya atas posisi dan letak dari tanah objek Jual Beli tersebut, yang disampaikan oleh Kuasa hukum PARA TERGUGAT Pada saat pertemuan dengan Kuasa Hukum PENGGUGAT pada tanggal 09 Oktober 2024 dimana Kuasa Hukum PARA TERGUGAT menyampaikan data-data yang berbeda terkait dengan objek Jual Beli tersebut.
- r. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa hukumnya mengundang Kembali PARA TERGUGAT untuk mengadakan pertemuan di Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 19 November 2025, Pukul 10 WIB bertempat di Restoran Best Western Papilio Hotel Surabaya, Jl Ahmad Yani No.176-178 Surabaya.
- s. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 November 2025, Pukul 10 WIB bertempat di Restoran Best Western Papilio Hotel Surabaya, Jl Ahmad Yani No.176-178 Surabaya, diadakan Kembali pertemuan antara PENGGUGAT dan Kuasa Hukumnya dengan PARA TERGUGAT dengan Kuasa Hukumnya, untuk bermusyawarah Kembali terkait dengan harga jual yang sudah ditawarkan oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa PARA TERGUGAT bersedia menerima tambahan/konversi atas harga jual sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) sehingga harga jual menjadi Rp.6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah), di kurangi dengan pembayaran uang Muka/DP sebesar Rp.662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.5.337.500.000,- (lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa yang harus dibayarkan PENGGUGAT adalah Rp.5.337.500.000,- (lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT sepakat untuk melanjutkan Akta PPJB menjadi AJB dan dilakukan balik nama kepada Hj. PUDJI LESTARI, SE, MM, SH, MH./PENGGUGAT. Mengenai batas-batas dipeta bidang yang sudah ada yang disampaikan oleh Kuasa Hukum PARA TERGUGAT kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT akan diperbaiki dan disesuaikan dengan batas-batas yang sebenarnya, karena dipeta bidang tersebut terdapat kesalahan nama pemilik batas-batas tersebut, seperti yang seharusnya pemiliknya bernama MOEKTI menjadi MUFTI. PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT bersama-sama untuk menghadap kepada PPAT untuk melakukan proses AJB dan sisa pembayaran akan dilakukan setelah AJB ditandatangani dan selesai serifikasi/ sertifikat.
- t. Bahwa Kesepakatan yang disetujui oleh PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT sebagaimana huruf "s" tersebut diatas tidak pernah direalisasikan dan dijalankan oleh PARA TERGUGAT karena PARA TERGUGAT tidak mau memenuhi permintaan PENGGUGAT untuk memperbaiki dan merubah peta



- bidang yang sudah mereka buat yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan kondisi fisik bidang tanah yang sebenarnya.
- u. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada tanggal 18 Februari 2026 PENGGUGAT memasukkan Surat Gugatan yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor: 70/Pdt.G/2026 /PN.Sda
 - v. Bahwa terhadap Perkara dengan Nomor 70/Pdt.G/2026 /PN.Sda/PN.Sda telah dilakukan proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi dengan di pandu oleh Mediator yang terdaftar di PN Sidoarjo yaitu Dimas/Martono yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2026 dan berdasarkan mediasi, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri persengketaan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Surat Perjanjian Perdamaian (Akta Dading) yang diajukan oleh para pihak, yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan PENGGUGAT tanggal 18 Februari 2026 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Sda. PARA PIHAK secara sadar dan berdasarkan itikad baik telah mencapai kesepakatan dan setuju mengikatkan diri didalam Kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Martono, S.H., M.H., CPM Non Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

DEFINISI

PENGGUGAT dalam Kesepakatan Perdamaian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA dan PARA TERGUGAT disebut sebagai PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. Adapun Akta,dokumen dan surat-surat adalah semua yang terkait dan berhubungan dengan bidang tanah objek jual beli yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Perdamaian ini.

PASAL 2

BENTUK KESEPAKATAN

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa atas Gugatan Perkara Perdata Nomor

Halaman 8 dari 14 Putusan Akta Perdamaian Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Sda



70/Pdt.G/2026/PN Sda Para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian serta menyelesaikan dan mengakhiri setiap dan semua persengketaan dalam Perkara a quo melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ini ;

- (1). Bahwa PIHAK KEDUA Sepakat dan menyatakan secara tegas mengakui adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB yang dibuat dan ditandatangani oleh almarhum Irmaini Achnah dengan PENGGUGAT dihadapan Notaris Sutan Rachman, SH, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 01 Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB tanggal 12 Oktober 2015.
- (2) Bahwa PIHAK PERTAMA, sepakat dan bersedia untuk memberikan tambahan Harga jual/konversi sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atas bidang tanah yang menjadi objek jual beli. dari harga yang telah di sepakati didalam PPJB, sehingga harga jual dari bidang tanah tersebut diatas menjadi sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).
- (3). Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan PPJB menjadi AJB dan memproses balik nama atas alas hak berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor 1/Agr/008/XI/101/III/, tanggal 19 September 1964, Nomor Urut 44 atas nama Iksan, luas 2.955 Ha/29.955 M2 setempat dikenal dengan nama Jl. Raya Lingkar Timur, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo menjadi atas nama Hj. Pudji Lestari, SE, MM, SH, MH (PENGGUGAT), di hadapan PPAT wilayah Kabupaten Sidoarjo yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan mendaftarkannya di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Sidoarjo
- (4). PARA PIHAK sepakat harga jual menjadi Rp.6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah), di kurangi dengan pembayaran uang Muka/DP sebesar Rp.662.500.000,- (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa yang harus dibayarkan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp.5.337.500.000,- (lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- (5). PARA PIHAK sepakat dan mengakui secara tegas bahwa bidang tanah yang menjadi objek Jual beli adalah terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, dan setempat dikenal dengan sebutan Jl. Raya Lingkar Timur, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dengan alas hak berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor 1/Agr/008/XI/101/III/, tanggal 19 September 1964, Nomor Urut 44 atas nama Iksan, seluas 2.955 Ha / 29.955 M2, setempat dikenal dengan nama Jl. Raya Lingkar Timur, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah milik Moekti Surat Keputusan kepala Inspeksi



Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/008/XI/101/III/, tanggal 19
September 1964 Nomor Urut 45 Luas 2 Ha

Sebelah Timur : Tambak Warga Desa Gebang
Sebelah Selatan : Tanah Tambak atas nama H.Djen Bin Oemar, SHM No. 28
Sebelah Barat : Jl. Lingkar Timur Sidoarjo

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima dan dijalankan:

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menunjuk PPAT dan melakukan pembayaran atas bidang tanah yang menjadi objek jual beli dan PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran tersebut
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban membantu PIHAK PERTAMA untuk mengurus semua dokumen-dokumen/surat-surat yang diperlukan disetiap Instansi dan Lembaga terkait dalam proses AJB dan Balik Nama atas objek jual beli, menandatangani apabila diperlukan dalam rangka proses penandatanganan AJB dan proses balik nama objek jual beli kepada PIHAK PERTAMA
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membantu untuk memberikan informasi dan/atau memberikan Salinan surat-surat yang sudah dibuat terkait dengan perjanjian perdamaian dibawah tangan antara PIHAK KEDUA dengan Pihak Ketiga atau Pihak-pihak lain terkait dengan objek jual beli sebagaimana Pasal 2 ayat (5) diatas.

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

PARA PIHAK sepakat pembayaran akan dilakukan dengan cara :

- (1). Pembayaran pertama dilakukan sebesar 70 % x Rp.5.337.500.000,- (lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.3.736.250.000,- (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
*Setelah Putusan Perdamaian/Akta Van Dading di Pengadilan Negeri Sidoarjo
- (2). Pembayaran kedua dilakukan sebesar 30 % x Rp.5.337.500.000,- (lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.1.601.250.000,- (satu miliar enam ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
*Setelah proses balik nama selesai dan sertifikat sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA
- (3). Pembayaran dilakukan secara Tunai dan/atau Chek dan/atau Giro.

Halaman 10 dari 14 Putusan Akta Perdamaian Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Sda



PASAL 5 BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang timbul akibat dari adanya Proses Jual Beli dan balik nama serta biaya perkara :

- (1). BPHTB/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan biaya balik nama di bebankan kepada PIHAK PERTAMA selaku pembeli
- (2) PPh (Pajak Penghasilan) akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA, selaku Penjual senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipotongkan dari pembayaran/Termin kedua dari PIHAK PERTAMA
- (3) Semua biaya-biaya lain yang mungkin timbul dari proses AJB dan Balik nama dibebankan kepada PIHAK PERTAMA
- (3) Biaya Perkara a quo akan dibebankan kepada PARA PIHAK/dibagi dua

Pasal 6 KEKUATAN HUKUM

Kesepakatan ini adalah final dan mengikat bagi Para Pihak, serta tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan.

Pasal 7 Tanggal Efektif dan Kekuatan Penuh

- (1) Kesepakatan ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak diputuskan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama sepenuhnya dalam melaksanakan dan memenuhi setiap dan semua dokumen yang diperlukan, dan dalam mengambil semua tindakan tambahan yang mungkin diperlukan, dalam rangka memberikan efek dan kekuatan penuh pada maksud, syarat dan ketentuan dari Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan setiap dan semua modifikasi apa pun dari Kesepakatan ini, dan setiap dan semua dokumen tambahan lainnya, yang mungkin diperlukan secara wajar untuk melaksanakan syarat dan ketentuan Kesepakatan ini.

PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Halaman 11 dari 14 Putusan Akta Perdamaian Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Sda



- (1). PARA PIHAK dengan ini menyatakan, bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian ini, maka setiap dan seluruh sengketa, kesalahpahaman dan/atau permasalahan hukum yang terjadi di antara Para Pihak dinyatakan selesai.
- (2). PIHAK PERTAMA akan mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor: 70/Pdt.G/2026 /PN.Sda
- (3). PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini maka segala bentuk Perjanjian-Perjanjian dan Kesepakatan-Kesepakatan yang pernah dibuat dan ditandatangani PIHAK KEDUA dengan Pihak Ketiga atau Pihak lainnya terkait dengan bidang tanah yang menjadi objek Jual beli yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, dan setempat dikenal dengan sebutan Jl.Raya Lingkar Timur, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dengan alas hak berupa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor 1/Agr/008/XI/101/III/, tanggal 19 September 1964, Nomor Urut 44 atas nama Iksan, seluas 2.955 Ha / 29.955 M2, setempat dikenal dengan nama Jl.Raya Lingkar Timur, Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam tenggang waktu berlakunya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB Nomor 01 tanggal 12 Oktober 2015, dan Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 02 tanggal 2015 sampai dengan keluarnya Putusan PN yang sudah Berkuatan Hukum Tetap dan keluarnya Putusan Eksekusi adalah batal demi hukum.
- (3). PARA PIHAK saling menjamin bahwa akan melaksanakan Kesepakatan ini dengan sebaik- baiknya dan dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik.

Pasal 9

KESELURUHAN KESEPAKATAN

- (1) Kesepakatan ini menghapus dan meniadakan semua pembicaraan, janji, negosiasi, kesepakatan yang terdahulu/sebelumnya mengenai dan/atau sehubungan dengan klaim, dan/atau persengketaan yang termaktub dalam Perkara a quo, baik lisan maupun tertulis.
- (2) Kesepakatan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Terkait dan/atau putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap antara lain Nomer 218/Pdt.G/2016/PN.SDA jo Nomer 630/Pdt.G/2017/PT.SBY jo Nomer 2096 K/Pdt./2018 jo. Nomer 451 PK/Pdt/2020 maupun perkara lain terkait bidang tanah a quo. Kecuali ditentukan lain dan/atau bertentangan dengan Kesepakatan ini, maka semua ketentuan dalam Dokumen Terkait

Halaman 12 dari 14 Putusan Akta Perdamaian Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tetap berlaku.

PASAL 10

PENUTUP

PARA PIHAK memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Putusan Perdamaian

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak diatas materai yang cukup, dan mediator pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas. Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dimana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 18 April 2026, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/ 154 RBg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing seperdua dan untuk Para Tergugat membayar secara tanggung renteng biaya dalam perkara ini separuh dari jumlah Rp1.160.000,00 (Satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Akta Perdamaian Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Sda



Demikianlah diputuskan pada hari ini : Kamis, tanggal 30 April 2026, oleh kami Dewi Iswani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Moh. Fatkan, S.H., M.Hum. dan Nyoman Suharta, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Nyoman Suharta, S.H.

Ketua Majelis.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 960.000,00
4. PNBP : Rp. 50.000,00
5. Materei : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 1.160.000,00

(Satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);